

(1) 계약시 부당행위 신고제도 미운영 및 계약정보 관리 불합리

- 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제3조에 따르면 공공기관은 건전한 사회윤리를 확립하기 위하여 부패 방지에 노력할 책무를 지도록 되어 있고, 부패를 방지하기 위하여 법령상, 제도상 또는 행정상 모순이 있거나 개선할 사항이 있다고 인정할 때에는 즉시 이를 개선 또는 시정하도록 되어 있으며
 - 「공공분야 갑질 근절을 위한 가이드라인(관계부처합동, 2019. 2.)」에 따르면 기관의 장 또는 소속 직원은 우월적 지위를 이용하여 금품, 향응, 기타 편의 등을 요구·수수하거나 제공 받아서는 아니 된다고 되어 있고
 - 같은 가이드라인의 ‘갑질 발생 시 처리요령’에 따르면 갑질 행위 피해자나 사건관계인은 갑질신고센터(클린신고센터)에 신고 또는 제보할 수 있으므로
 - 갑질 관련 취약 업무인 계약 사무 업무를 수행하는 임직원이 우월적 지위를 이용하여 금품, 향응 기타 편의 등을 요구·수수하거나 제공받지 않도록 계약상대방 영업 소재지와 상관없이 해당 피해자나 사건관계인이 신고 또는 제보할 수 있도록 안내하는 것이 타당함
 - 한편, 공사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제12조(통합공시) 및 「공공기관의 통합공시에 관한 기준」 제6조(자료 공시의

시점)에 따라 통합공시의 대상인 계약정보를 공시¹⁾하여야 하고

- 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제4조의 3(조달통계의 작성)에 따라 계약정보를 조달청²⁾ 등 대외기관에 정기적으로 제공해야 하므로 계약정보를 정확하고 효율적으로 관리하여야 함

□ 그런데, 공사 계약 관련 내규와 계약정보 관리 현황을 점검한 결과

i) 국내업체와의 계약시 부당행위 신고제도 안내 필요

- 2018. 4. 30. 우리CM과 체결한 '2018 국유재산 총조사 발대식 행사용역계약(계약금액 20백만 원)'의 경우에는 계약 상대방인 우리CM에게 임직원의 부당한 요구에 대해 신고하도록 안내한 반면
- 2018. 9. 14. 동일한 업체인 우리CM과 체결한 '나라키움 여의도 빌딩 준공식 행사 용역계약(계약금액 20백만 원)'의 경우에는 신고하도록 안내하지 않는 등
- △ [별표 3]과 같이 공사가 2018년에 체결한 10백만 원 이상 계약 528건 중 249건(47.2%)에 대해서만 계약 상대방에게 부당한 요구에 대해 '클린신고센터'로 신고하도록 안내하고 있는 등 일관성 없이 업무를 처리하고 있는 실정임
- 한편, 공사는 2015. 9. 15. 「외국업체 대상 계약업무 행위요강」을 폐지하고 「계약사무세칙」에 해당 내용을 통합하면서 같은

1) 공개입찰정보는 수시공시하도록 되어 있고, 수의계약정보는 정기공시(연 4회)하도록 되어 있음

2) 매월 조달청장이 지정하는 정보처리장치를 이용하여 기관별·기업별·계약방법별 조달 현황을 작성·제출하여야 함

세척 '제5장 외국업체 대상 계약업무 행위기준'은 외국업체와의 계약업무 수행 시에 한정하여 적용하는 내용으로 개정하였으나

- 국내 또는 외국업체와의 계약인지 여부를 막론하고 모든 계약 체결 시 임직원이 우월적 지위를 이용하여 금품, 향응 기타 편의 등을 요구·수수하거나 제공받지 않도록 계약상대방에게 신고 또는 제보할 수 있는 방법 등을 안내하는 것이 타당하고

△ 「계약사무세척」에 명시적인 규정이 없음에도 [별표 3]과 같이 상당수 업무담당자들이 국내업체와의 계약업무 수행 시 직원의 부당행위에 대한 신고방법을 계약 상대방에게 안내하고 있으나 이에 대한 명확한 규정을 두고 있지 않음

- 따라서, 「계약사무세척」을 개정하여 임직원의 부당한 요구에 대해 영업 소재지에 대한 구분 없이 모든 계약 상대방에게 신고할 수 있도록 신고방법을 안내하도록 함으로써 계약 업무의 통일성을 기하고

- 계약체결 시 현재 운용중인 '계약관리 전산시스템'에 계약 상대방의 이메일 주소를 의무적으로 등록³⁾하도록 하여 계약 상대방에게 부당행위에 대한 신고방법을 효과적으로 안내할 수 있도록 개선할 필요가 있음

ii) 효율적인 계약정보 관리 필요

3) 「계약업무 부패신고 창구 안내 연동 요청(감사실-1759, 2013. 10. 16.)」에 따라 2014. 2. 26. 전산시스템을 구축하여, 계약 상대방의 이메일을 등록할 경우 계약 체결 시점에 계약 상대방에게 신고처를 안내하고 있음

○ (계약정보 미등록) 한편, 「계약사무세칙」에는 계약 체결 시 업무 담당자가 계약 관련 정보를 '계약관리 전산시스템'에 등록하는 계약대상이나 절차 등을 규정하고 있지 않아

- 2018. 4. 23. ◎◎건설(주)와 체결한 '서울 □구 □□동 공공 복합청사 신축공사(건축) 계약'의 경우 계약금액이 9,200백만 원임에도 '계약관리 전산시스템'에 계약 정보가 등록되어 있지 않은 반면

- 2018. 2. 21. (주)△△△△△와 체결한 '캠코인재개발원 객실용 침구류(겨울이불) 구매계약'의 경우 계약금액이 10백만 원임에도 등록되어 있는 등

△ [별표 3]과 같이 2018년에 체결한 10백만 원 이상 계약 528건 중 380건만 '계약관리 전산시스템'에 등록되어 있고, 나머지 148건은 계약 정보 전체가 미등록됨

○ (계약정보 일부 미등록) 또한, 계약업무 담당자가 계약 관련 주요 정보를 '계약관리 전산시스템'에 등록할 의무가 없어

- 2018. 12. 6. (주)△△△△△과 체결한 '2018년 동절기 근무복(웹비즈) 추가 구입 계약(계약금액 20백만 원)'의 경우에는 '계약관리 전산시스템'에 계약 정보를 일부 등록하였으나 주요 정보인 계약금액은 누락되어 있는 등

△ [별표 3]과 같이 등록된 380건의 계약 정보 중 157건에 대해서만
‘계약관리 전산시스템’에 계약금액을 등록하고 나머지 223건은
계약금액도 없이 일부 계약 정보만 전산에 등록하고 있음

○ 이에 따라, 정기적으로 계약 정보를 통합공시하거나 조달청 등
대외기관에 제공할 때마다 누락된 계약 정보를 취합하기 위해
주무 부점인 경영지원부에서는 전 부점에 K-wings 문서로
부점별 계약 정보 작성을 요청하여 취합하고 있는 등 계약
정보를 비효율적으로 관리하고 있어

- 「계약사무세칙」을 개정하여 모든 계약업무를 ‘계약관리 전산
시스템’을 통하여 체결하도록 하고, ‘계약관리 전산시스템’에
계약 관련 주요 정보를 의무적으로 등록하도록 하는 등 계약
정보를 통합 관리함으로써 관련 업무를 효율적으로 수행할
필요가 있음

【조치할 사항】

◇ 경영지원부장은 계약업무와 관련하여 ① 국내업체와의 계약 시
부당한 요구에 대해 신고방법을 안내, ② 계약 업무를 ‘계약
관리 전산시스템’을 통하여 처리하도록 의무화하여 계약
관리 정보를 통합적으로 관리, ③ 계약금액 등 계약 주요
정보를 ‘계약관리 전산시스템’에 의무적으로 등록하도록
「계약사무세칙」을 개정하시기 바랍니다. (개선)

[별표 3]

2018년도 10백만 원 이상 계약정보 관리현황

(단위 : 억 원, 건)

순번	부 점 명	계약 금액	계약 건수	전산등록 건수	신고센터 안내건수	전산미등록 건수	계약금액 등록건수
	합 계	1,073.2	528	380	249	148	157

“기재생략”